



PUTUSAN

Nomor 2528/Pid.Sus/2023/PN Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : BAGUS DWI HARTANING BUDI Bin HARTONO ;
2. Tempat Lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 10 Februari 2003 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kedurus Dukuh Gang 2 Nomor 7, Rt. 004, Rw.001, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai 28 November 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2023 sampai 17 Desember 2023 ;
4. Hakim, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai tanggal 4 Januari 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama . M. Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan Advokat/Penasihat Hukum, dari Lembaga bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2528/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 2528/Pid.Sus/2023 /PN.Sby, tanggal 06 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 2528/Pid.Sus/2023/PN.Sby. tanggal 06 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Dwi Hartaning Budi Bin Hartono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bagus Dwi Hartaning Budi Bin Hartono, dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,074 gram
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - uang Tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Karisma warna biru Nopol L-6361-IW
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2528/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Bagus Dwi Hartaning Budi Bin Hartono, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Kunti Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1- Berawal pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, sekira jam 22.30 wib terdakwa dihubungi Sdr. Febi (Dpo) yang meminta terdakwa membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).kemudian sekira jam 23.30 wib terdakwa menuju Jalan Kunti Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Karisma warna biru Nopol L-6361-IW untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Febi kepada Sdr .Cak (Dpo) dengan harga Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdakwa ambil untuk diri terdakwa sendiri lalu setelah terdakwa mendapatkan 1(satu) poket narkoba jenis sabu terdakwa memakai sedikit narkoba jenis sabu tersebut lalu menyimpan sisannya di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan untuk akan terdakwa berikan ke Sdr. Febi ;
- 2- Bahwa terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali membelikan pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr. Febi dengan harga per poketnya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa biasa mengambil keuntungan kurang lebih sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma ;
- 3- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira jam 01.00 wib bertempat di depan Indomaret Jalan Ngagel Surabaya, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Fahriyanto dan Saksi Ahmad Yani yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah klip plastic yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2528/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,15$ gram beserta klip plastiknya, dan uang Tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di saku celana depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Krembangan ;

4- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07796/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Bagus Dwi Hartaning Budi Bin Hartono yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

5- 27325/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama Bagus Dwi Hartaning Budi Bin Hartono oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm dan Rendy Dwi Marfa Cahya, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 27325/2023/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 ;

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur ;

6- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Bagus Dwi Hartaning Budi Bin Hartono, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada
Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2528/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di depan Indomaret Jalan Ngagel Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira jam 01.00 wib bertempat di depan Indomaret Jalan Ngagel Surabaya, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Fahriyanto dan Saksi Ahmad Yani yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,15$ gram beserta klip plastiknya, dan uang Tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di saku celana depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Krembangan ;
- 2- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07796/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Bagus Dwi Hartaning Budi Bin Hartono, yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
3- 27325/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama Bagus Dwi Hartaning Budi Bin Hartono oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm dan Rendy Dwi Marfa Cahya, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 27325/2023/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 ;
Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur ;
- 7- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2528/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD YANI, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira jam 01.00 wib, bertempat di depan Indomaret jalan Ngagel Surabaya, kemudian dilakukan dengan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,15 gram beserta klip plastiknya, dan uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di saku celana depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Krembangan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau di Jalan Ngagel Surabaya sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa di Jalan Ngagel ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau membeli narkotika jenis sabu pesanan dari Sdr. Febi kepada Sdr .Cak (Dpo) dengan harga Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdakwa ambil untuk diri terdakwa sendiri lalu setelah terdakwa mendapatkan 1(satu) poket narkotika jenis sabu terdakwa memakai sedikit narkotika jenis sabu tersebut lalu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2528/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sisannya di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan untuk akan terdakwa berikan ke Sdr. Febi ;

- Bahwa terdakwa mengaku juga telah sebanyak 4 (empat) kali membelikan pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr. Febi dengan harga per poketnya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa biasa mengambil keuntungan kurang lebih sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkoba jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi FAHRIYANTO, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa ditemukan memiliki Narkoba jenis shabu - shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira jam 01.00 wib, bertempat di depan Indomaret jalan Ngagel Surabaya, kemudian dilakukan dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,15$ gram beserta klip plastiknya, dan uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di saku celana depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Krembangan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau di Jalan Ngagel Surabaya sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa di Jalan Ngagel ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau membeli narkoba jenis sabu pesanan dari Sdr. Febi kepada Sdr .Cak (Dpo) dengan harga Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdakwa ambil untuk diri terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2528/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri lalu setelah terdakwa mendapatkan 1(satu) poket narkoba jenis sabu terdakwa memakai sedikit narkoba jenis sabu tersebut lalu menyimpan sisannya di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan untuk akan terdakwa berikan ke Sdr. Febi ;

- Bahwa terdakwa mengaku juga telah sebanyak 4 (empat) kali membelikan pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr. Febi dengan harga per poketnya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa biasa mengambil keuntungan kurang lebih sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkoba jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira jam 01.00 wib, bertempat di depan Indomaret jalan Ngagel Surabaya, karena kedapatan telah membawa Narkoba jenis shabu shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, sekira jam 22.30 wib, terdakwa dihubungi Sdr. Febi (Dpo) yang meminta terdakwa membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).kemudian sekira jam 23.30 wib terdakwa menuju Jalan Kunti Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Karisma warna biru Nopol L-6361-IW untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Febi kepada Sdr .Cak (Dpo) dengan harga Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdakwa ambil untuk diri terdakwa sendiri lalu setelah terdakwa mendapatkan 1(satu) poket narkoba jenis sabu terdakwa memakai sedikit narkoba jenis sabu tersebut lalu menyimpan sisannya di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan untuk akan terdakwa berikan ke Sdr. Febi ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2528/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira jam 01.00 wib, bertempat di depan Indomaret Jalan Ngagel Surabaya, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,15$ gram beserta klip plastiknya, dan uang Tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di saku celana depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Krembangan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah sebanyak 4(empat) kali membelikan pesanan narkotika jenis sabu dari Sdr. Febi dengan harga per poketnya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa biasa mengambil keuntungan kurang lebih sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-Cuma ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya selama ini menyalah gunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram , uang Tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Karisma warna biru Nopol L-6361-IW, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira jam 01.00 wib, bertempat di depan Indomaret jalan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2528/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngagel Surabaya, karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu shabu ;

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, sekira jam 22.30 wib terdakwa dihubungi Sdr. Febi (Dpo) yang meminta terdakwa membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).kemudian sekira jam 23.30 wib terdakwa menuju Jalan Kunti Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Karisma warna biru Nopol L-6361-IW untuk membeli narkotika jenis sabu pesanan Sdr. Febi kepada Sdr .Cak (Dpo) dengan harga Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdakwa ambil untuk diri terdakwa sendiri lalu setelah terdakwa mendapatkan 1(satu) poket narkotika jenis sabu terdakwa memakai sedikit narkotika jenis sabu tersebut lalu menyimpan sisannya di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan untuk akan terdakwa berikan ke Sdr. Febi ;
- Bahwa terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali membelikan pesanan narkotika jenis sabu dari Sdr. Febi dengan harga per poketnya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa biasa mengambil keuntungan kurang lebih sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di depan Indomaret Jalan Ngagel Surabaya, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Fahriyanto dan Saksi Ahmad Yani yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,15 gram beserta klip plastiknya, dan uang Tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di saku celana depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Krembangan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07796/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Bagus Dwi Hartaning Budi Bin Hartono yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 27325/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2528/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama Bagus Dwi Hartaning Budi Bin Hartono oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm dan Rendy Dwi Marfta Cahya, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 27325/2023/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 ;

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur ;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2528/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Bagus Dwi Hartaning Budi Bin Hartono, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Bagus Dwi Hartaning Budi Bin Hartono, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Bagus Dwi Hartaning Budi Bin Hartono, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2528/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Yani, saksi Fahriyanto dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira jam 01.00 wib, bertempat di depan Indomaret jalan Ngagel Surabaya, terdakwa ditangkap karena kedapatan telah membawa kemudian akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. Febi (Dpo) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Yani, saksi Fahriyanto dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, sekira jam 22.30 wib terdakwa dihubungi Sdr. Febi (Dpo) yang meminta terdakwa membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).kemudian sekira jam 23.30 wib terdakwa menuju Jalan Kunti Surabaya dengan mengendarai 1 (satu)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2528/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



unit sepeda motor Karisma warna biru Nopol L-6361-IW untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Febi kepada Sdr .Cak (Dpo) dengan harga Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdakwa ambil untuk diri terdakwa sendiri lalu setelah terdakwa mendapatkan 1(satu) poket narkoba jenis sabu terdakwa memakai sedikit narkoba jenis sabu tersebut lalu menyimpan sisannya di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan untuk akan terdakwa berikan ke Sdr. Febi, dimana terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali membelikan pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr. Febi dengan harga per poketnya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa biasa mengambil keuntungan kurang lebih sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma ;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di depan Indomaret Jalan Ngagel Surabaya, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Fahriyanto dan Saksi Ahmad Yani yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,15$ gram beserta klip plastiknya, dan uang Tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di saku celana depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Krembangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07796/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Bagus Dwi Hartaning Budi Bin Hartono yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 27325/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama Bagus Dwi Hartaning Budi Bin Hartono oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm dan Rendy Dwi Marfa Cahya, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 27325/2023/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2528/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2528/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Dwi Hartaning Budi Bin Hartono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bagus Dwi Hartaning Budi Bin Hartono, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2528/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- uang Tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Karisma warna biru Nopol L-6361-IW

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H. dan FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2528/Pid.Sus/2023/PN.Sby. tanggal 06 Desember 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh AGUS WIDODO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri DIAH RATRI HAPSARI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H. NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2528/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H.

—

Panitera Pengganti,

AGUS WIDODO, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 2528/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)